

1503624-97.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... a agravante da reincidência pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0002607-05.2013.8.26.0495), contudo presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual considero compensados os motivos para aumento e diminuição da pena.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Diante da pena aplicada e principalmente em razão da reincidência, fixo regime semiaberto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503624-97.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503624-97.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2088331/2018 - DEL.POL.S.VICENTE, 2052377 - DEL.POL.S.VICENTE, 3958/18/217 - DEL.POL.S.VICENTE, 2088331 - DEL.POL.S.VICENTE, 3958/18/217 - DEL.POL.S.VICENTE, 2088331 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 3958/18/217 - 01º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DE JESUS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RICARDO DE JESUS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 22h00min, na Rua Gaspar, próximo ao numeral 1431, Parque Bitaru, nesta cidade de São Vicente possuía, portava, transportava e mantinha sob sua

guarda arma de fogo, de uso permitido, com numeração suprimida, consistente no espingarda LERAP, calibre 36, municiada com seis cartuchos íntegros e um cartucho deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 19 e laudo pericial de págs. 50/53.

Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Avenida Capitão-Mor Aguiar avistaram o veículo Spacefox, placas EYR1580, trafegando no sentido oposto da via, tendo como ocupantes duas mulheres no banco dianteiro e dois homens no banco traseiro. Após acompanhamento, realizada a abordagem na Rua Gaspar, próximo ao numeral 1431, constatou-se que Thaynara Ribeiro Sant Anna era a condutora do veículo, tendo como passageira no banco dianteiro, adolescente Kauanny Mayumi Sant'anna Shimabukuro.

No banco traseiro do veículo estavam o indiciado RICARDO DE JESUS FERREIRA e Elias Lima de Oliveira. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi com eles encontrado, porém, indagado, RICARDO revelou que havia uma espingarda dentro do veículo.

Em busca no interior do automóvel, foi encontrada no banco traseiro a citada arma de fogo com seis munições intactas e uma deflagrada, que RICARDO trazia consigo, transportava e guardava, sem autorização legal.

Perante a autoridade policial, as moças mencionaram que RICARDO assumiu a propriedade da arma de fogo.

A denúncia foi recebida em 25/01/2019 (págs. 66/67). O réu foi citado (pág. 88) e apresentou resposta à acusação (págs. 91/92). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu, por fim, interrogado, tudo por meio audiovisual. (págs. 110 2 122).

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação nos termos da denúncia (págs. 196/202) A defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena mínima (págs. 206/209).

É o relatório.
Decido.

.Em juízo, o acusado Ricardo Jesus confessou os fatos. Disse que a arma de fogo foi transportada no veículo e que os demais ocupantes tinham ciência da existência do objeto. A arma de fogo foi achada e os policiais encontraram o objeto após a revista efetuada. Está arrependido sobre o fato.

Os policiais militares Ronaldo Eneas Muniz Cabral e Leandro Fausto Gomes, afirmaram que em patrulhamento pela Avenida Capitão Mor Aguiar foi avistado o veículo Space Fox, cor preta, sentido Frei Gaspar, com duas partes femininas na frente e duas partes masculinas atrás. Realizada a abordagem na Rua Frei Gaspar, a arma foi encontrada no banco traseiro. O réu informou morar em Pariquera ou Iguape e que estava levando a arma. O réu assumiu sozinho a posse. A arma estava no assoalho e nada havia em cima que a cobrisse.

Thaynara Ribeiro Sant'anna afirmou que desconhecia o transporte da arma de fogo, embora tenha consentido em levar o réu para a cidade de São Vicente. Foram abordados pela polícia e após a revista no veículo todos foram levados para a Delegacia de Polícia. Questionada sobre o seu depoimento na delegacia em que ela disse ter mencionado ter feito uma parada em que entregaram um objeto, esclareceu que foi no serrote quando pegaram o menino e que ele estava com um saco de ração e ela chegou a perguntar se eles tinham algo errado e eles negaram. Ele não a deixou ver o conteúdo.

Restou suficientemente comprovada a autoria, bem como a tipicidade da conduta, diante do relato uníssono de todas as testemunhas e do próprio réu no sentido que de que possuía, portava, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, com numeração suprimida, consistente no espingarda LERAP, calibre 36, municiada com seis cartuchos íntegros e um cartucho deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 19 e laudo pericial de págs. 50/53.

Este é o cenário probatório. Importante ainda anotar que o crime tipificado no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, é de mera conduta (dispensa a ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade) e de perigo abstrato (não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco) de sorte que o simples porte de arma de fogo é capaz de configurá-lo. A incriminação dessas condutas de perigo abstrato se fundamenta na necessidade de prevenção de determinados comportamentos notoriamente arriscados, dotados de alto potencial lesivo à coletividade, não se aguardando a causação do resultado. A propósito, vale conferir a lição de BOTTINI:

"(...) a contenção de atividades arriscadas pode ser levada a cabo pelo direito, que se destaca, portanto, como importante instrumento de gerenciamento do desenvolvimento de atividades perigosas. Nesse contexto, o direito penal passa a orientar seus institutos à prevenção, à inibição de atividades, no momento antecedente à causação de um mal, antes da afetação do bem jurídico protegido. A norma penal visa reprimir comportamentos potencialmente danosos. O desvalor do resultado é substituído pelo desvalor da ação, o prejuízo concreto é substituído pela probabilidade de afetação de bens e interesses. Os tipos penais deixam de abrigar a lesão em sua redação e direcionam seus elementos ao perigo, ao risco. Esta formatação possibilitou o desenvolvimento das estruturas que abrigam, hoje, o direito penal de riscos, voltado para a inibição de ações arriscadas, independente de suas consequências concretas." (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco. 16 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 86).

Passo para a dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do arts. 59 e 68 do Código Penal, pela violação do art. 16, IV, Lei 10.826/03, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0002607-05.2013.8.26.0495), contudo presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual considero compensados os motivos para aumento e diminuição da pena.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Diante da pena aplicada e principalmente em razão da reincidência, fixo regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, não sendo possível a substituição em razão da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RICARDO DE JESUS FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 3 (três) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrados individualmente em 1/30 do salário-mínimo (CP, art. 49, § 1º), pela infração do artigo 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.823/2003, em regime inicial semiaberto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante toda a instrução criminal, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 310 e seguintes).

CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas processuais (CPP, art.804), que deverão ser recolhidas no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado.Com o transito em julgado, OFICIE-SE a Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e ao IIRGD, bem como expeça-se guia de execução.

PIC

São Vicente, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA